

**FREE SHOP**

CONTRATO/ACORDO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E DE PARCERIA COMERCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

Constituem parte neste contrato:

COMPRADOR – CONTRATANTE “BAKLIZI & FREE SHOP”	
Denominação Social: Baklizi Supermercados Ltda	
Endereço: Rua: General Canabarro, 2903	CNPJ: 00.610.350/0003-31
Bairro: Centro.	CEP: 97501-663
Município: Uruguaiana	UF: RS
Gestor do Acordo	
Nome: Nidal Tubasi	Área: Compras
E-mail: nidal@baklizi.com.br Andressa.vieira@baklizi.com.br	
Destinatário de notificação	
E-mails: • contas.receber@baklizi.com.br • terezinha@baklizi.com.br	Departamento: <u>Financeiro</u>
FORNECEDOR – CONTRATADO	
Denominação Social: ERVATEIRA TOMELERO LTDA	
Endereço: Rua/Av: AV. ÂNGELO SANTI, 1820	CNPJ: 93.051.704/0001-74
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	CEP: 98.590-000
Município: SANTO AUGUSTO	UF: RS
Gestor do Acordo	
Nome: RODRIGO FRANCISCO TOMELERO	Área: Diretor
e-mail: rodrigo@ervamatetomelero.com.br	
Destinatário de Notificação	
SUPERMERCADOS BAKLIZI LTDA e FORNECEDORES também denominados individualmente como “Parte” e coletivamente como “Partes”.	

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento dos Produtos pelo FORNECEDOR ao SUPERMERCADOS BAKLIZI, incluindo todas as Lojas já existentes e/ou inauguradas no período de vigência do Acordo, independente de volume de compra, nas condições comerciais aqui definidas, que, poderão ser ajustadas à melhor conveniência da CONTRATANTE por meio de pedido.



FREE SHOP

TABELA CONTRATO COMERCIAL BAKLIZI 2024

ACORDO DE CRESCIMENTO	5% até 10%	10,01% até 20%	20,01% até 30%	Acima de 30%	S/ACORDO DE CRESCIMENTO	DE
Escala de Crescimento ->						
Percentual de Bonificação ->	0,5%	1%	1,5%	2%		

Verba/Bonificação	Valor	Periodicidade
Rapel Financeiro	(5) % de desconto sobre o faturamento bruto (valor total das notas fiscais de venda, sendo feito o desconto em duplicatas).	Mensal
Logístico (devido em virtude da otimização gerada nas entregas pela centralização no Centro de Distribuição)	() % de desconto sobre o valor de todos os Produtos entregues no CD (tendo como base o valor total das NF de entrada no Centro de Distribuição).	Mensal
Quebra/Perda	() % de desconto sobre o faturamento bruto (valor total das notas fiscais de venda, sendo feito o desconto em duplicatas), a título de ressarcimento pré-estabelecido pela Quebra/Perda. (X) 100% de Troca	Mensal
Scanntech Opcional () SIM () NÃO	() % de Desconto sobre o faturamento Bruto (Valor total das notas fiscais de venda), a título de ressarcimento pré-estabelecido pelo uso da Ferramenta Scanntech. Essa ferramenta irá ser nosso norteador de Sortimento e negociações.	Mensal
Acordo de Crescimento Opcional () SIM () NÃO	*A ser pago conforme a performance de crescimento das vendas dos Produtos nas Lojas do Supermercado Baklizi, conforme O ACORDO DE CRESCIMENTO NA TABELA CONTRATO COMERCIAL BAKLIZI 2024 acima. *A performance será apurada considerando o montante de faturamento bruto (valor total das notas fiscais de venda, sendo feito o desconto em duplicatas) do trimestre versus o trimestre correspondente do ano anterior.	Trimestral

9



FREE SHOP

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

O FORNECEDOR deverá entregar os produtos no prazo e no local indicados pela COMPRADORA, a serem inseridos em cada pedido, podendo a entrega se dar da seguinte forma: no Centro de Distribuição, em cada uma das Lojas do SUPERMERCADOS BAKLIZI, fracionado entre o Centro de Distribuição e em cada uma das Lojas do SUPERMERCADOS BAKLIZI.

Parágrafo Primeiro: As entregas no Centro de Distribuição deverão ser previamente agendadas.

Parágrafo Segundo: O FORNECEDOR pagará as seguintes verbas logísticas contidas na TABELA CONTRATO COMERCIAL BAKLIZI 2024 acima.

CLÁUSULA QUARTA- VIGÊNCIA E RESCISÃO

O presente contrato vigorará por prazo indeterminado.

Parágrafo Primeiro: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento e sem ônus ou penalidades, desde que a outra Parte seja previamente notificada com no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos de antecedência.

Parágrafo segundo: A rescisão não implica no cancelamento de ordem de compras já finalizadas, devendo aquelas que já foram encaminhadas serem cumpridas na forma definida no pedido.

Parágrafo Terceiro: Nos casos abaixo indicados, este contrato poderá ser rescindido, de imediato e sem necessidade de aviso prévio, a critério da Parte prejudicada, sem prejuízo de outros direitos:

- a) Violação de qualquer disposição deste Acordo, não sanada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento de notificação pela Parte infratora, exceto nos casos em que houver disposição diversa neste instrumento;
- b) Decretação de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer das Partes;
- c) Suspensão ou qualquer forma de cancelamento das licenças ou autorizações necessárias para a execução deste pacto pelas Partes;
- d) Descumprimento da cláusula de Compliance;
- e) Ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça a execução deste instrumento por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sendo certo que, especificamente nesta hipótese, nenhuma das Partes será responsabilizada ou ficará sujeita a pagamento de indenização por perdas e danos relativos à rescisão.



FREE SHOP

CLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIALIDADE

Cada uma das Partes ("Parte Receptora") se obriga a manter sigilo sobre as Informações Confidenciais da outra Parte ("Parte Divulgadora"), quais sejam, todas e quaisquer informações obtidas em virtude da execução deste contrato, independentemente da forma de divulgação, tais como fornecedores, clientes, preços, especificações, processos, estratégias de marketing etc., de uma das Partes.

Parágrafo Primeiro: Estão expressamente excluídas do conceito de Informações Confidenciais aquelas (i) previamente conhecidas pela Parte Receptora sem obrigação de sigilo de quem as revelou; (ii) independentemente desenvolvida pela Parte Receptora; (iii) que seja ou se torne disponível publicamente, sem infração ao disposto no contrato ou (iv) que venha a ser solicitada por autoridade ou por ordem judicial, desde que a Parte Reveladora notifique a Parte Divulgadora imediatamente para que tenha chance de reverter a ordem.

Parágrafo Segundo: Cada uma das Partes se obriga a:

- a) Somente utilizar Informação Confidencial da outra Parte em situações estritamente relacionadas ao escopo e objeto do contrato;
- b) Não copiar ou reproduzir a Informação Confidencial sem o prévio consentimento por escrito da Parte Divulgadora e
- c) Devolver ou destruir toda e qualquer Informação Confidencial da outra Parte quando do término do Acordo ou, a qualquer tempo, mediante solicitação da Parte Divulgadora.

Parágrafo Terceiro: As Partes comprometem-se a informar imediatamente à outra Parte qualquer tentativa de terceiros não autorizados de obter ou usar as Informações Confidenciais.

Parágrafo Quarto: A obrigação de sigilo disposta nesta Cláusula é válida pelo prazo de vigência deste contrato e após 5 (cinco) anos contados do seu término.

CLÁUSULA

SEXTA

COMPLIANCE

As Partes neste ato declaram e se comprometem a observar todas as leis, regras, regulamentos, acordos e convenções aplicáveis ao presente instrumento e suas atividades, em especial a legislação de defesa da concorrência e de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas pela legislação aplicável, as Partes se obrigam a não dar ou receber, oferecer ou solicitar, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, pagamento ou benefício que constitua vantagem indevida ou, ainda, prática ilegal, assim como se obrigam a agir com honestidade, lealdade, integridade e boa-fé, evitando conflitos de interesse.



FREE SHOP

CLÁUSULA

SÉTIMA

DISPOSIÇÕES

GERAIS

Parágrafo Primeiro: Notificações: As comunicações ordinárias relacionadas ao objeto deste contrato poderão acontecer exclusivamente por e-mail, por intermédio dos gestores e respectivos e-mails indicados no quadro de qualificação das Partes.

Parágrafo Segundo: Nenhuma das Partes será responsável ou considerada em violação deste instrumento por qualquer atraso ou falha no cumprimento de suas obrigações que seja causado por força maior ou caso fortuito, nos termos do artigo 393 do Código Civil, como, por exemplo, atos governamentais; guerra; acidentes; incêndios; explosões; terremotos; inundações; clima excepcionalmente severo; greves; epidemias; terrorismo ou ameaças de terrorismo e qualquer evento semelhante que esteja além do controle razoável da parte inadimplente.

Parágrafo Terceiro: A abstenção do exercício de quaisquer direitos ou faculdades decorrentes deste contrato, por qualquer das Partes, não constituirá novação, não afetando aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos pelas Partes a qualquer tempo.

Parágrafo Quarto: Nenhuma das Partes poderá ceder ou transferir as obrigações aqui assumidas, a qualquer título, sem a prévia e expressa concordância da outra Parte, ~~exceto em caso de cessão ou transferência, total ou parcial, pelo SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, a qualquer empresa afiliada, controladora ou que seja do mesmo grupo econômico.~~

Parágrafo Quinto: Este Acordo somente poderá ser alterado por meio de termo aditivo firmado por escrito entre as Partes.

Parágrafo Sexto: As Partes se comprometem a tratar as informações classificadas legalmente como dados pessoais em observância à legislação aplicável, inclusive, mas não se limitando à Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), sob pena de ressarcimento pelos danos incorridos pela outra Parte, incluindo em virtude de demandas dos titulares dos dados pessoais e aplicação de sanções administrativas.

Parágrafo Sétimo: Este contrato obriga as Partes e seus sucessores.

Parágrafo Oitavo: Se, para a execução deste contrato, houver qualquer compartilhamento ou tratamento de Dados Pessoais em relação aos quais o **SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA** é considerado controlador, nos termos da Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), as Partes deverão observar a legislação vigente, podendo vir a formalizar por meio de Termo Aditivo obrigações adicionais a este contrato caso o mesmo passe a envolver serviços que abranjam qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, assim entendidos como "dados pessoais" qualquer dado de uma pessoa natural identificada ou identificável, e como "tratamento de dados" toda operação realizada com dados pessoais. Quaisquer dados pessoais compartilhados pelas Partes destinam-se exclusivamente ao cumprimento e execução do objeto deste Contrato, sendo vedado o uso para qualquer outra finalidade.

Parágrafo Nono: As Partes reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida mediante a utilização de assinatura eletrônica com certificação ICP-BRASIL.
fora dos padrões



FREE SHOP

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
Demais informações e dados comporão este contrato por meios do ANEXO I, o qual as partes declaram ter lido e aceitado, que é parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA NONA DO FORO
As Partes elegem o Foro da Comarca da Cidade do Estado do Rio Grande do Sul, Cidade de Uruguaiana, para a resolução de eventuais conflitos decorrentes do presente contrato, ainda que exista outro mais privilegiado.
Uruguaiana RS, 22 de maio de 2025.

SUPERMERCADO

Responsável: _____

CPF: _____

BAKLIZI

LTDA:

FORNECEDOR: _ERVATEIRA TOMELERO LTDA

Responsável: RODRIGO FRANCISCO TOMELERO

CPF: 937.560.760-20

Testemunhas:

Nome: ELOÍSA SANTOS DE LIMA

CPF: 047.097.690-01

2.

Nome: _____

CPF: _____

1. *Anexar foto do documento do responsável fornecedor e foto do cartão funcional.



BRASIL
FREE SHOP

ANEXO I

- 1) A EMPRESA FORNECEDORA fornecerá os produtos de sua linha de produtos mediante aprovação e cadastro prévio do item junto a CLIENTE COMPRADORA.

✓ Dos itens constantes no sortimento da fornecedora, assim como de seus representantes, que desde a assinatura deste contrato, compromete-se afaturar para a CLIENTE COMPRADORA, somente produtos constantes da ordem de compra, por esta última emitida, conferindo quantidades e custos de aquisição constantes nesta ordem de compra com as notas fiscais de venda emitidas pela EMPRESA FORNECEDORA.

2) PAGAMENTOS

✓ A CLIENTE COMPRADORA compromete-se a pagar os valores das compras efetuadas e entregues no prazo negociado conforme marcação abaixo a contar da entrega e recebimento das mercadorias constantes na nota fiscal com no máximo 3 dias de data de emissão, após 5 dias o prazo se dará para início do mês subsequente, nas unidades da CLIENTE COMPRADORA

() 28 dias (X) 35 dias () 42 dias () 60 dias () 90 dias () 120 dias () 150 dias
() 28/35/42 () 35/42/49 () 42/49/56 () 49/56/63 () 70/90/120 () 120/150

Faturamento Fornecedor Curva A	Pagamento de 01 a 03.
Faturamento Fornecedor Curva B	Pagamento de 7 a 10.
Faturamento Fornecedor Curva C	Pagamento 14 a 18.
Faturamento Fornecedor Curva D	Pagamento 22 a 26.
Faturamento Fornecedor Prestador Serviços	Pagamento 7 a 30.

- 3) ✓ A CLIENTE COMPRADORA fará a quitação das NF emitidas contra si através de:

✓ () depósito bancário, no Banco

✓ (X) depósito via Pix, Chave 93051704000174 CNPJ

- 4) A EMPRESA FORNECEDORA compromete-se a enviar representante para negociação junto ao gestor de categoria da CLIENTE COMPRADORA periodicamente, no mínimo de 60 dias.

- 5) A EMPRESA FORNECEDORA fará a entrega dos produtos solicitados pela CLIENTE COMPRADORA no prazo máximo de 30 dias após a emissão da ordem de compra. ~~A EMPRESA FORNECEDORA compromete-se a cumprir este acordo assim como os CNPJ abaixo por ela autorizados, por tratarem-se de empresas distribuidoras autorizadas.~~

- 6) CNPJ 1
CNPJ 2

O SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA pagará ao FORNECEDOR pelos Produtos no prazo previsto no Quadro Resumo acima, por meio de transferência bancária.
O prazo de pagamento será contado a partir da data de recebimento dos Produtos no Centro de Distribuição do SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA ou na Loja, de acordo com o combinado entre as

0

[Assinatura]



FREE SHOP

Partes, desde que a Nota Fiscal tenha sido entregue ao SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência da data do vencimento.

9